



ALYAZIA KHALIFA

تقرير الخبرة الحسابية
في الدعوي رقم 80 لسنة 2026
استئناف تنفيذ تجاري

المستأنف : إسلام جمال زكي محمد

المستأنف ضده: بشار كاظم سعيد الجوهري
بوكالة : الماسة للمحاماة والاستشارات القانونية

الخبير الحسابي : اليازية خليفة المري

محتويات التقرير

أولاً: أساس التكليف ومهمة الخبرة الحسابية

ثانياً: مباشرة الأمورية والإجراءات التي قام بها الخبير

ثالثاً : الأسس التي بني عليها التقرير

رابعاً: نتائج الخبرة الحسابية

خامساً: عرض نتيجة تقرير الخبرة على الأطراف

سادساً: الخلاصة ورأي الخبير

التاريخ: 2026/06/18

الموضوع: تقرير الخبرة الحسابية

في الدعوى رقم 80 / 2026 استئناف تنفيذ تجاري

أولاً: أساس التكاليف ومهمة الخبرة الحسابية

بموجب الإعلان رقم 2026 / 11979 الصادر بتاريخ 2026/04/07 و منطوق الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة دبي الإستئنافية بتاريخ 2026/03/17 في الدعوى رقم 80 لسنة 2026 استئناف تنفيذ تجاري والقاضي بالأتي: "حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً و قبل الفصل في الموضوع بنذب الخبير الحسابي صاحب الدور بالجدول تكون مهمته بيان العلاقة التي قامت بين الطرفين و بيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى ، و بيان الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له ، وهل تم الوفاء بذلك الالتزام من عدمه، و تحقيق عناصر الدعوى و دفاع الطرفين بشأن سبب إصدار الشيك و مدى الوفاء بالالتزامات التي صدر الشيك ضماناً له على ضوء ما يتضح ، و صرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على ملف الدعوى وما عسى أن يقدم له مستندات حال مباشرة الأمور، والانتقال إلى أية جهة يرى ضرورة الانتقال إليها ، و سؤال من يرى لزوماً لسؤاله ؟ دون حلف يمين"

ثانياً: مباشرة الأمور والإجراءات التي قام بها الخبير

في حدود تفاصيل المهمة التي كلفتنا بها عدالة المحكمة وتطبيقاً لنصوص قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم بدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية قمنا بالإجراءات التالية:



ALYAZIA KHALIFA

م	التاريخ	البيان
1	2026/04/07	تم تحديد موعد اجتماع خبرة أول وتم إخطار الأطراف
2	2026/04/10	قدم وكيل المستأنف ضده مستندات للخبرة عبر البريد الإلكتروني
3	2026/04/10	قدم المستأنف مستندات للخبرة عبر البريد الإلكتروني
4	2026/04/10	تم عقد الاجتماع الأول بحضور الطرفان
5	2026/04/13	قدم المستأنف مستندات للخبرة عبر البريد الإلكتروني
6	2026/05/13	تمت مخاطبة المستأنف للرد على طلبات الخبرة
7	2026/05/14	طلب المستأنف أجلا لتقديم المستندات
8	2026/05/19	تم ارسال تذكير للمستأنف للرد على طلبات الخبرة
9	2026/06/08	قدم المستأنف رده على طلبات الخبرة
10	2026/06/18	تم ارسال التقرير المبدئي للأطراف للتعقيب عليه

ثالثاً: الأسس والإجراءات التي بني عليها التقرير

1. تم الإطلاع على ملف النزاع و ما يحتويه من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع الماثل وعلى نص المهمة التي كلفنا بها من قبل محكمة دبي الإستئنافية
2. تنفيذاً للمهمة الموكلة إلينا وتطبيقاً لقانون الإثبات الاتحادي، فقد قمنا بالإجتماع مع أطراف الدعوى
3. تم تحليل ودراسة التعامل بين أطراف الدعوى حسب ما توفر لدينا من مستندات

رابعاً: نتائج الخبرة الحسابية

أولاً: الموضوع

تخلص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضده/ بشار كاظم سعيد الجوهرى باشر إجراءات التنفيذ رقم 623 لسنة 2026 تنفيذ شيكات، استناداً إلى الشيك رقم 500017 المسحوب على مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 100,000 درهم، والمستحق بتاريخ 2025/11/20، وقد صدر قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 2026/01/08 بتذيل الشيك بالصيغة التنفيذية

طعن المستأنف/ إسلام جمال زكي محمد على ذلك القرار بالاستئناف الماثل، تأسيساً على أن الشيك محل النزاع لم يصدر وفاء لدين قائم ومستحق، وإنما صدر على سبيل الضمان في إطار علاقة تجارية بين الطرفين، قوامها قيام المستأنف بإنجاز وتخليص معاملات حكومية وشخصية وتجارية تخص المستأنف ضده وشركته، وأن المستأنف ضده قدم الشيك للتنفيذ رغم عدم استحقاقه

وقد اختتم صحيفة استئنائه بالطلبات التالية:

أولاً: في الشكل: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال الموعد المقرر قانوناً

ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع:

يلتمس ويتمسك المستأنف إحالة الاستئناف للاستجواب واستجواب المستأنف ضده وإلزامه بإيضاح وبيان طبيعة وما هو مقابل المبلغ محل الشيك محل النزاع وهل أن المستأنف تسلم قيمة هذا الشيك من عدمه؟ وهل المستأنف ضده قدم للمستأنف أي خدمة يستحق عنها قيمة هذا الشيك من عدمه؟

ثالثا: في الموضوع

إلغاء قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر في تاريخ 2026/01/08 بتذيل الشيك محل النزاع بالصيغة التنفيذية والقضاء مجددا بإغلاق تنفيذ الشيكات رقم 2026/623 تنفيذ شيكات لقيده عن شيك غير متوفر به الشروط التي تطالبها القانون لكي يكون سنداً تنفيذياً وبغير الطريق الذي رسمه القانون ولأقامته على شيك ضمان لعلاقة تجارية.

رابعا: إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.

قدم المستأنف سنداً لدعواه المستندات التالية:

1. صورة ضوئية من لائحة الاستئناف
2. صورة ضوئية من الشيك موضوع الدعوي مرفق به مذكرة ارتجاع الشيك
3. صورة ضوئية من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف
4. صورة ضوئية من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضده
5. صور ضوئية من المعاملات الحكومية لصالح المستأنف ضده
6. صورة ضوئية من القرار المستأنف
7. صورة ضوئية من التوكيل الممنوح للمستأنف من المستأنف ضده
8. صورة ضوئية من إنذار بإلغاء وكالة

9. صور ضوئية من محادثات واتساب.

10. صورة ضوئية من مذكرة مودعة لدى الخبرة في الاستئناف رقم 80 لسنة 2026 استئناف تنفيذ تجاري

11. صور ضوئية من تحويلات بنكية من حساب المستأنف ضده

قدم المستأنف ضده سندا المستندات التالية:

1. صورة ضوئية من مذكرة جوابية على الاستئناف مودعة لدى مقام محكمة دبي الاستئنافية الموقرة في الاستئناف

رقم 80 لسنة 2026 استئناف تنفيذ تجاري.

2. صورة ضوئية من الشيك رقم (500017) المسحوب على بنك ابوظبي الإسلامي بتاريخ 2025/11/20 بمبلغ

قدره 100,000 درهم من حساب المستأنف لصالح المستأنف ضده.

3. صورة ضوئية من مذكرة ارتجاع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد.

ثانياً: المناقشة والتحليل

بعد البحث والدراسة والاطلاع وفي حدود البيانات والمستندات المقدمة في الدعوي الماثلة أعلاه، وبناء على تفاصيل

المهمة التي كلفتنا بها مقام محكمة الاستئناف بدبي الموقرة وفي حدود ما قدم إلينا من مستندات، وبموجب القرار

الصادر من مقام المحكمة الموقرة بتاريخ 17 مارس 2026 تم انتدابنا كخبرة (حسابية) في الاستئناف رقم 80 لسنة

2026 استئناف تنفيذ تجاري حيث قامت الخبرة المنتدبة بالمهام التالية:



ALYAZIA KHALIFA

بيان العلاقة التي قامت بين الطرفين وبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى، وبيان الالتزام الذي صدر الشيك ضمانا له، وهل تم الوفاء بذلك الالتزام من عدمه، وتحقيق عناصر الدعوى ودفاع الطرفين بشأن سبب إصدار الشيك ومدي الوفاء بالالتزامات التي صدر الشيك ضمانا له على ضوء ما يتضح.

- الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المستأنف يملك مؤسسة متخصصة في خدمات تخليص ومتابعة المعاملات، في حين يرتبط المستأنف ضده بشركة مطعم شاورما بايتس ش.ذ.م.م. وقد تبين للخبرة أن العلاقة التي جمعت بين الطرفين تمثلت في قيام المستأنف بتقديم خدمات إدارية ومهنية تتعلق بمتابعة وإنجاز معاملات تخص المستأنف ضده وشركته، وذلك من خلال المؤسسة المملوكة له. كما ثبت أن المستأنف ضده قد منح المستأنف صلاحيات قانونية وإدارية واسعة بموجب وكالة رسمية مصدقة لدى الكاتب العدل، تخوله تمثيله واتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة المعاملات الإدارية والتجارية والقانونية ذات الصلة بأعماله وأعمال الشركة. وعليه، ترى الخبرة أن العلاقة بين الطرفين تندرج ضمن إطار علاقة تعامل تجاري وخدمي وإداري، ارتبطت بتقديم المستأنف خدمات متابعة وإنجاز المعاملات لصالح المستأنف ضده وشركته، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة والمستندات المقدمة بالأوراق.

- بشأن سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى، من واقع ما تمسك به طرفا النزاع، يدعي المستأنف أن الشيك محل الدعوى قد صدر على سبيل الضمان المرتبط بالعلاقة التجارية والخدمية القائمة بين الطرفين، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنجاز ومتابعة المعاملات والخدمات المتفق عليها، كما يتمسك بأنه لم يتسلم قيمة الشيك نقداً من المستأنف ضده.

- في المقابل، يتمسك المستأنف ضده بأن الشيك يمثل مديونية قائمة ومستحقة بذمة المستأنف، وأنه صدر وفاء لالتزام مالي ثابت في مواجهته، وبفحص المستندات المقدمة من الطرفين، تبين للخبرة عدم تقديم ما يفيد وجود



ALYAZIA KHALIFA

عقد قرض أو اتفاق مالي مكتوب يثبت قيام المستأنف ضده بإقراض المستأنف مبلغ الشيك محل النزاع، كما خلت الأوراق من أي إيصال استلام نقدي أو تحويل مصرفي أو كشف حساب متفق عليه وموقع من الطرفين يفيد تسليم مبلغ (100,000 درهم) للمستأنف ، كما لم يتبين للخبرة من خلال المستندات المقدمة وجود مستند محاسبي أو مالي يبين الأساس الذي نشأت بموجبه المديونية التي يتمسك بها المستأنف ضده، في حين أن الثابت بالأوراق وجود علاقة تعامل تجاري وخدمي سابقة بين الطرفين ارتبطت بمتابعة وإنجاز معاملات وإجراءات تخص المستأنف ضده وشركته ، علي النحو سابق الإشارة اليه بمتن تقريرنا .

- وعليه، ترى الخبرة أن الأوراق المقدمة لا تتضمن دليلاً كتابياً أو محاسبياً مباشراً يثبت تسليم قيمة الشيك للمستأنف على سبيل القرض أو المديونية المستقلة، الأمر الذي يجعل تحديد الطبيعة القانونية للشيك وبيان ما إذا كان قد صدر ضماناً لعلاقة التعامل القائمة بين الطرفين أو وفاءً لمديونية مستحقة، من المسائل القانونية التي تخرج عن نطاق خبرتنا الحسابية ومن ثم فالأمر مرفوع لمقام المحكمة بشأن الفصل في ذلك.

- هذا في حين قدّم المستأنف صور إيصالات وفواتير وسندات قبض ومستندات سداد ومحادثات متبادلة عبر تطبيق الواتساب، قدمها المستأنف تأييداً لما ورد بأقواله ، ومن بينها إيصالات سداد رسوم قضائية ورسوم حكومية وفواتير خدمات كهرباء ومياه واتصالات ورسوم عمالية وإدارية، إضافة إلى بعض المستندات المتعلقة بنقل وتخزين المعدات وإخلاء المواقع المؤجرة وسداد رواتب أو مستحقات بعض العاملين ، هذا ومن خلال فحص الخبرة لتلك المستندات، تبين أن جانباً منها مؤيد بمستندات مالية رسمية صادرة عن جهات حكومية أو شركات ومؤسسات مختلفة، في حين استند جانب آخر إلى مراسلات متبادلة بين الطرفين أو صور لمحادثات عبر تطبيق الواتساب تفيد وجود طلبات أو تكليفات أو إشعارات بالسداد، كما أن بعض البنود وردت مدعمة بطلبات أو مراسلات دون أن يقتصر بها مستند سداد نهائي أو مخالصة مالية ، وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بالجدول أدناه :



ALYAZIA KHALIFA

أولاً: التحويلات

م	التاريخ	المبلغ المحول	المحول إليه	السند
1	14/02/2024	10,700.00	إيداع لزوجة بشار	إيصال إيداع ورسالة واتساب
2	12/01/2024	4,000.00	إيداع لزوجة بشار	إيصال إيداع ورسالة واتساب
3		3,500.00	تحويل كاش لزوجة بشار	تكليف عبر الواتس اب من المستأنف ضده تم دفعها نقدا
4		12,567.00	إجمالي مصاريف نقل العفش وتخزينه وفواتير زوجة بشار بدور تكليف من بشار	تكليف عبر الواتس اب من المستأنف ضده تم دفعها نقدا
5		36,044.00	إجمالي مصاريف سيارة باسم مطعم شاورما بايتس	تكليف عبر الواتس اب من المستأنف ضده تم دفعها نقدا
6		5,000.00	تحويل كاش لزوجة بشار	تكليف عبر الواتس اب من المستأنف ضده تم دفعها نقدا
7	13/11/2024	20,000.00	تحويلات على حساب بشار الشخصي	ايصال تحويل



ALYAZIA KHALIFA

ايصال تحويل	تحويلات على حساب بشار الشخصي	15,000.00	11/11/2024	8
ايصال تحويل	تحويلات على حساب بشار الشخصي	15,000.00	11/11/2024	9
ايصال تحويل	تحويلات على حساب بشار الشخصي	30,000.00	11/11/2024	10
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	gabriel anda apiig - aug salary	1,700.00	31/10/2024	11
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	gabriel anda apiig - sep salary	1,700.00	31/10/2024	12
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	gabriel anda apiig - nov salary	1,700.00	01/12/2024	13
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	morad albonia badee roza sep salary paid	2,000.00	31/10/2024	14
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	yasser mahmoud ghanam- dec month salary paid	3,000.00	02/01/2025	15



ALYAZIA KHALIFA

تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	yasser mahmoud ghanam- nov month salary paid	3,000.00	01/12/2024	16
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	yasser mahmoud ghanam- oct month salary paid	2,500.00	31/10/2024	17
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	yasser mahmoud ghanam- sep month salary paid	2,000.00	31/10/2024	18
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	yasser mahmoud ghanam- final dues january	2,500.00	12/01/2025	19
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	mohamed faisal mohamed imad nov month salary paid	1,800.00	01/12/2024	20
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس تم تحويل مبلغ 1200 و دفع مبلغ 500 كاش	mohamed faisal mohamed imad oct month salary paid	1,800.00	31/10/2024	21



ALYAZIA KHALIFA

تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	mohamed faisal mohamed imad sep month salary paid	1,800.00	31/10/2024	22
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	mohamed faisal mohamed imad - dec month salary paid	1,800.00	02/01/2025	23
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس	mohamed faisal mohamed imad - final dues january	1,800.00	12/01/2025	24
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس و تم ارسال الايصالات للمستأنف ضده عبر الواتس إيصال رقم 1394	تصفية شقه 504	11,000.00	11/10/2024	25
تكليف من المستأنف ضده عبر الواتس و تم ارسال الايصالات للمستأنف ضده عبر الواتس إيصال رقم 1391	تصفية شقه 504	2,750.00	04/11/2024	26



ALYAZIA KHALIFA

تكاليف من المستأنف ضده عبر الواتس تم تحويل مبلغ 1200 و دفع مبلغ 500 كاش	gabriel anda apiig - oct salary	1,700.00	31/10/2024	27
196,361.00			الإجمالي	

ثانيا: المعاملات

م	التاريخ	رقم الإيصال الفاتورة	نوع المعاملة	المبلغ	ملاحظات
1	10/10/2024	585564	رسوم محكمة رفع شيك	2,307.00	إيصال دفع رسوم الالكتروني صادر من محكمة دبي
2	10/10/2024	غير واضح	فاتورة ديوا للمطعم	6,357.00	إيصال دفع من مصرف ابوظبي الإسلامي
3	2024/10/09	36705	رسوم تعديلات على الرخصة تجارية	168.00	توجد فاتورة موقعه بالدفع
4	2024/10/15	غير واضح	غرامات تعطل عن العمل (3 عمال)	1,208.00	مجموعة ايصالات



ALYAZIA KHALIFA

إيصال دفع من خلال الانصاري	128.00	تأمين تعطل عن العمل (محمد فيصل)	1129053000 267863	17/10/2021	5
	65.00	ختم الشركة	255221	20/10/2024	6
سند قبض مرسل للمستأنف ضده على الواتس	1,600.00	شركة النزهة للسلامة	7403	20/10/2024	7
سند قبض مرسل للمستأنف ضده على الواتس	3,870.00	شركة دانا للفك والتغليف لمعدات المطعم	590	22/10/2024	8
رسالة واتس اب من المستأنف للمستأنف ضده انه تم دفع المبلغ	6,240.00	باقي حساب شركة الغاز	غير واضح	غير واضح	9
سند قبض مرسل للمستأنف ضده على الواتس	6,000.00	ايجار شهر نوفمبر تأمين (مخزن المعدات)	1	23/10/2024	10
فاتورة ب 63 ورسالة واتس اب من المستأنف للمستأنف	93.00	أقفال للمخزن ٤ أبواب	52053	2024/10/23	11



ALYAZIA KHALIFA

ضده بزيادة عدد الاقفال ل 6					
فاتورة مرسله للمستأنف ضده على الواتس	1,100.00	نقل وتحميل	6983	23/10/2024	12
رسالة من المستأنف للمستأنف ضده على الواتس لا يوجد سند دفع	92,758.19	دفع اقساط قضايا ايجارية للشريك اسامه بتكليف من بشار	غير واضح	غير واضح	13
سند قبض	3,000.00	ايجار المخزن (ديسمبر) 2024	1	24/11/2024	14
توجد صورة من الوكالة و لا يوجد إيصال دفع	820.00	وكالة أون لاين	غير واضح	غير واضح	15
يوجد عرض اسعار و رسالة واتساب من المستأنف للمستأنف ضده و لا يوجد فاتورة او سند دفع	850.00	لاب توب	غير واضح	غير واضح	16



ALYAZIA KHALIFA

17	2024/12/09	غير واضح	فواتير متأخرة على المطعم إتصالات	6,100.00	ايصالين دفع من جهاز الخدمة الذاتيه لإتصالات ورسالة واتس اب
18	غير واضح	غير واضح	رسوم تسجيل دعوى	385.00	إيصال من محاكم دبي
19	2024/12/23	2326037	فرق رسوم محكمة لدعوى مطالبة مالية ضد المدير	2,900.00	إيصال من محاكم دبي ورسالة واتس للمستأنف ضده
20	غير واضح	4002	نقل أغراض شقة المدير	650.00	إيصال ورسالة واتس مرسلين من المستأنف للمستأنف ضده
21	غير واضح	غير واضح	كراتين تغليف واكياس شقة المدير	150	رسالة واتس مرسله من المستأنف للمستأنف ضده
22	غير واضح	غير واضح	باقي حساب القفل وتغييره	200	رسالة واتس مرسله من المستأنف للمستأنف ضده
23	2024/11/05	274027	نقل أغراض سكن العمال	450.00	إيصال غير مكتمل و رسالة واتس مرسلين



ALYAZIA KHALIFA

من المستأنف للمستأنف ضده					
رسالة واتس مرسله من المستأنف للمستأنف ضده	130.00	مصاريف تشغيل العمال	مرفقات	غير واضح	24
رسالة واتس مرسله من المستأنف للمستأنف ضده	1,700.00	إيجار سكن العمال نوفمبر	مرفقات	غير واضح	25
لا يوجد أي إيصال	1,700.00	إيجار سكن عمال ديسمبر	مرفقات	غير واضح	26
إيصال ورسالة واتس اب	65	ختم للشركة	255221	2024/10/20	27
صورة رسالة واتس اب مرفق بها الايصال	1050	نقل معدات	6985	2024/10/25	28
رسالة واتس اب	300	اكراميات ومصاريف تشغيل ورسوم نظافة	غير واضح	غير واضح	29
إيصال فقط	3000	ايجار مخزن	غير واضح	2025/01/02	30
الطلب فقط	222.5	كنسلة فيصل	غير واضح	غير واضح	31



ALYAZIA KHALIFA

32	غير واضح	غير واضح	كنسلة ياسر	222.5	الطلب فقط
33	غير واضح	غير واضح	كنسلة مراد	222.5	الطلب فقط
34	2025/03/05	غير واضح	كنسلة غابريال عمل وعمال	225.75	فاتورة
35	غير واضح	غير واضح	فاتورة إتصالات المطعم (رقم المدير)	129.00	إيصال دفع
36	2024/02/07	9	ايجار مخزن فبراير	100.00	إيصال فقط
37	غير واضح	غير واضح	طلب ضبط وإحضار لشيك (عامر)	220	رسالة واتس فقط
38	2023/10/06	غير واضح	رسوم اقتصادية نقل مقر مدفوعة أفاق	601.42	إيصال من افاق
39	غير واضح	غير واضح	إصدار ختم لشركة الرسم الرائع	70	رسالة واتس مرسلة من المستأنف للمستأنف ضده بها إيصال الدفع



ALYAZIA KHALIFA

رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	285.00	عقد عمل لمحمد فيصل موظف شاورما بايتس	غير واضح	غير واضح	40
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	269.00	تأمين عمل وعمال محمد فيصل	غير واضح	غير واضح	41
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	1,289.00	رسوم بطاقة عمل محمد فيصل	غير واضح	غير واضح	42
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	1,125.65	رسوم إذن دخول (تأشيرة) محمد فيصل	غير واضح	غير واضح	43
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	675.65	رسوم تعديل وضع محمد فيصل	غير واضح	غير واضح	44
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	130.00	رسوم إعاره لياسر محمود مقيم بغرض عمل	غير واضح	غير واضح	45
رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات	80.00	تسليم الإعاره لياسر	غير واضح	غير واضح	46



ALYAZIA KHALIFA

47	غير واضح	غير واضح	تأمين عمل وعمال لياسر	269.00	رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات
48	غير واضح	غير واضح	رسوم طباعة	80.00	رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات
49	غير واضح	غير واضح	طلب تعديل منشأة هجرة وجوازات	375.65	إيصال فقط
50	غير واضح	غير واضح	تحديث بيانات عمل وعمال شاورما بايتس	523.46	رسالة واتس اب مرفق بها ايصالات
51	2024/01/12	21932557	تجديد رخصة شاورما بايتس المطعم	16,110.75	اذن الدفع والايصال
52	2024/01/15	555456200	تجديد بطاقة الهجرة	575.00	فاتورة
53			فتح ملف كفالة لبشار	250.00	صورة من الطلب
54	2025/11/05	2155489550	اذن دخول (فيصل) ابن بشار تأشيرة + تأمين	3,476.75	صورة اذن الدخول بالفاتورة
55	2025/11/05	2155488667	إذن دخول (نغم) لزوجة بشار تأشيرة + تأمين	3,476.75	صورة اذن الدخول بالفاتورة



ALYAZIA KHALIFA

56	غير واضح	غير واضح	كشف طبي (نغم) زوجة بشار	750.00	رسالة واتس اب
57	غير واضح	غير واضح	حجز بصمة الهوية لزوجة بشار (نغم)	385.00	رسالة واتس اب
58	غير واضح	غير واضح	حجز بصمة الهوية فيصل بشار	385.00	رسالة واتس اب

- بشأن الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له، فإنه بحسب ما جاء بأقوال المستأنف، فإن الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له هو التزامه بإنجاز وتخليص معاملات المستأنف ضده وشركته، مقابل المبالغ التي كانت تحول أو تسدد بشأن تلك المعاملات، وقد أيد المستأنف ذلك بتقديم رخصته التجارية، ورخصة شركة المستأنف ضده، والوكالة، وبعض إيصالات وفواتير المعاملات الحكومية والتحويلات والمبينة تفصيلاً بالجدولين أعلاه، ومن ثم فالأمر مرفوع لمقام المحكمة بشأن الطبيعة القانونية للشيك ما إذا كان ضماناً أو وفاء لمديونية

- بشأن ما إذا تم الوفاء بالالتزام من عدمه، حيث قدم المستأنف مستندات تفيد مباشرة عدداً من المعاملات الحكومية والخدمات الخاصة بالمستأنف ضده أو شركته أو أسرته، كما تمسك بأنه أنجز الالتزامات محل التعامل، ولم يثبت وجود ملاحظات من المستأنف ضده على الأعمال المنفذة، في المقابل، لم تقدم بالأوراق تسوية حسابية نهائية موقعة من الطرفين توضح إجمالي قيمة الأعمال، والمبالغ المسددة، والمتبقي إن وجد، كما لم يقدم كشف حساب تفصيلي معتمد يبين أن مبلغ الشيك ما زال مستحقاً بذمة المستأنف، وعليه، فإن الخبرة ترى أن الأوراق تثبت وجود معاملات منفذة بين الطرفين، إلا أنها لا تتضمن تسوية حسابية قاطعة ونهائية تمكن الخبرة من الجزم



ALYAZIA KHALIFA

حسابياً بأن مبلغ الشيك يمثل رصيماً مستحقاً أو أنه لم يعد مستحقاً، وذلك في ظل غياب كشف حساب متفق عليه أو سند مخالصة نهائي بين الطرفين ، وعليه لا يمكن في ضوء الأوراق المقدمة تحديد عما اذا كان قد تم الوفاء بالالتزامات من عدمه

- بشأن تحقيق دفاع الطرفين بشأن سبب إصدار الشيك فإن دفاع المستأنف يقوم على أن الشيك ضمان لعلاقة تجارية، وأنه لم يتسلم مقابله نقداً، وأن المستأنف ضده قدمه للتنفيذ بعد نشوء خلافات بينهما، وفي المقابل دفاع المستأنف ضده يقوم على أن الشيك يمثل ديناً قائماً ومستحقاً، ومن ثم فالأمر متروك لمقام المحكمة الموقرة للفصل في الطبيعة القانونية للشيك وذلك في ضوء ما تم عرضه تفصيلاً بمتن تقريرنا.

خامساً: عرض نتيجة تقارير الخبرة على أطراف الدعوى

بتاريخ 2026/06/18 تم عرض نتيجة تقرير الخبرة على الأطراف

سادساً: ملخص رأي الخبير

يتلخص رأي الخبرة في التالي:

في ضوء ما انتهت إليه الخبرة من فحص أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه طرفا الدعوى من مستندات ومذكرات دفاع، وفي حدود المأمورية المسندة إليها، تنتهي الخبرة إلى ما يلي:

1. الثابت من واقع الأوراق والمستندات المقدمة وجود علاقة تعامل تجاري وخدمي وإداري بين الطرفين، تمثلت في

قيام المستأنف، من خلال المؤسسة المملوكة له والمتخصصة في خدمات تخليص ومتابعة المعاملات، بمتابعة

وانجاز معاملات وإجراءات تخص المستأنف ضده وشركة مطعم شاورما بايتس ش.ذ.م.م، كما ثبت أن المستأنف

ضده قد منح المستأنف وكالة رسمية تخوله تمثيله ومباشرة عدد من المعاملات والإجراءات المرتبطة بأعماله وأعمال الشركة.

2. بشأن سبب إصدار الشيك محل الدعوى، تمسك المستأنف بأن الشيك محل النزاع صدر على سبيل الضمان المرتبط بالعلاقة التجارية والخدمية القائمة بين الطرفين، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمتابعة وإنجاز المعاملات والخدمات المتفق عليها، في حين تمسك المستأنف ضده بأن الشيك يمثل مديونية قائمة ومستحقة بذمة المستأنف.

3. وبفحص المستندات المقدمة، لم يتبين للخبرة وجود عقد قرض، أو اتفاق مالي مكتوب، أو إيصال استلام نقدي، أو تحويل مصرفي، أو كشف حساب موقع من الطرفين يفيد تسليم مبلغ الشيك للمستأنف أو يثبت نشوء مديونية مستقلة بذمته بقيمة (100,000 درهم)، كما لم تقدم مستندات محاسبية تبين بصورة قاطعة الأساس المالي الذي نشأت بموجبه المديونية التي يتمسك بها المستأنف ضده.

4. بشأن الالتزام الذي صدر الشيك ضماناً له، من واقع أقوال المستأنف والمستندات المقدمة منه، يتمثل الالتزام الذي يدعي صدور الشيك ضماناً له في قيامه بمتابعة وإنجاز معاملات وخدمات وإجراءات تخص المستأنف ضده وشركته والعاملين التابعين لها، وقد قدم تأييداً لذلك مجموعة من المستندات والوكالات والإيصالات والفواتير والتحويلات والمراسلات التي تفيد وجود تعاملات مالية وإدارية متعددة بين الطرفين، إلا أن تحديد الطبيعة القانونية النهائية للشيك، وما إذا كان قد صدر على سبيل الضمان لتلك الالتزامات أو وفاءً لمديونية مستقلة، يعد من المسائل القانونية التي يخرج الفصل فيها عن نطاق الخبرة الحسائية وتختص بها المحكمة الموقرة.

5. بشأن مدى الوفاء بالالتزام محل النزاع، تبين للخبرة أن المستأنف قدم مستندات تفيد مباشرته عدداً من المعاملات والإجراءات والخدمات المتعلقة بالمستأنف ضده وشركته والعاملين التابعين لها، كما قدم مستندات تفيد سداد مبالغ ومصرفات متنوعة تمت بناء على تكليف من المستأنف ضده ، إلا أنه في المقابل لم تقدم بالأوراق تسوية حسابية نهائية أو كشف حساب متفق عليه وموقع من الطرفين يبين إجمالي الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة



ALYAZIA KHALIFA

والمتمبقي منها إن وجد، كما لم تقدم مخالصة نهائية أو مستند محاسبي يحدد بصورة قاطعة الرصيد النهائي المستحق لأي من الطرفين ، وعليه، فإن الخبرة لا تستطيع الجزم محاسبياً بما إذا كانت جميع الالتزامات التي يدعي المستأنف صدور الشيك ضمانا لها قد تم الوفاء بها بالكامل من عدمه، وذلك في ظل غياب التسوية الحسابية النهائية والمستندات القاطعة اللازمة لإثبات ذلك.

6. بشأن تحقيق دفاع الطرفين، تبين للخبرة أن دفاع المستأنف يقوم على أن الشيك صدر ضمانا لعلاقة تعامل تجاري وخدمي قائمة بين الطرفين وأنه لم يتسلم قيمة الشيك نقداً، في حين يتمسك المستأنف ضده بأن الشيك يمثل مديونية قائمة ومستحقة بذمة المستأنف، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من المستندات المحاسبية التي تحسم بصورة نهائية سبب إصدار الشيك أو تحدد على وجه اليقين ما إذا كان يمثل ضمانا لالتزامات ناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين أو يمثل وفاءً لمديونية مستقلة، فإن الفصل في الطبيعة القانونية للشيك يظل من المسائل التي تستقل المحكمة الموقرة بتقديرها في ضوء ما تم عرضه تفصيلاً بتقريرنا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الخبير الحسابي
اليازية خليفة المري